

통 보

1. 제 목 : 연대보증인 미등기 재산 경매로 채권회수에 기여
2. 소관부점 : 경남지역본부
3. 내 용 :

□ ◆◆◆◆◆부 기획·신용지원팀 ○○○ 과장(△급)은 사업목표 초과 달성을 위해 인수채권잔액 1억 원 이상의 무담보채권 사후 관리 서류를 점검하면서

- ‘15년 6월 주채무자 ○○○의 연대보증인 ○○○(□□은행 △△△△△△)이 ‘94년 9월 창원시로부터 아래 부동산을 택지 분양 받아 소유권 이전 등기하기 전에 매각은행(□□은행)에서 명의이전 가처분(□□지법 △△△△카합△△△호)한 사실을 확인함

※ 부동산 : 창원시 소재 (대 : 649.8㎡, 감정가 : 11.5억 원)

- 이후 위 직원은 ‘15. 8월 위 연대보증인의 소유권이전등기 청구권을 압류하고 ‘15. 9월 □□지법에 부동산 보관인 선임 및 등기이행명령을 신청하였고
- ‘16. 3월 □□지법의 소유권 등기이행명령에 따라 소유권이 이전 (창원시 ⇒ ○○○ 보관인 □□지방법원 집행관 ○○○)되자 위 직원은 ‘16. 4. 6. 위 부동산에 대한 강제경매를 신청하여 ‘16. 4. 7. 경매개시 결정됨

- 이에 따라 경매 완료 시 약 6억 원의 채권회수가 가능할 것으로 추정됨

※ 최근 1년간 창원시 소재 지목 “대”(현황 대지)의 평균낙찰율이 112%이므로 1~2회차에는 낙찰될 것으로 예상 (현재는 입찰기일 미지정 상태)

- 이와 같이 ◆◆◆◆◆부 ○○○ 과장(△급)은 무담보채권 관리 업무를 수행하면서 ‘98년 인수채권에 대한 면밀한 점검을 통해 추가로 재산을 발견하고 적극적으로 강제집행 관련 법적절차를 진행하는 등으로 채권회수 실적을 거양함

4. 조치할 사항

- ◆◆◆◆◆부장은 소유권이 미등기된 채무관계인 재산을 발견하여 채권회수에 기여한 사례를 유관업무를 수행하는 다른 부점과 공유하는 등 널리 알리시기 바랍니다.